Решение №ИС/915/25 Решение по делу № 073/05/18-883/2024 от 3 марта 2025 г.

Вид документа

Решение (/?type=1&category=46091)

Дата регистрации

03.03.2025 (/?type=1&start_date=03.03.2025&finish_date=03.03.2025)

Управление

Ульяновское УФАС России (/?type=1&divisions=84a74e3a-f428-4e40-97ca-d38eccae19d8)

Сфера деятельности

Рынок рекламы (/?type=0&market_type=55034)

Дело

Дело №073/05/18-883/2024 Рассылка рекламных СМС-сообщений без предварительно полученн... (/cases/3c842482-4e98-4c10-8ef0-70adde394b7c/)

Процедура

Реклама (/?type=0&procedure=43006)

Приложения

24883_170225_p_решение.doc (/media/document_files/79f32b3d-7c7c-49d3-b523-a976f6b02110/24883_170225_%D1%80_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.doc) (171.00 Кб)

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/79f32b3d-7c7c-49d3-b523-a976f6b02110/)

РЕШЕНИЕ ПО ДЕЛУ № 073/05/18-883/2024

Решение в полном объеме изготовлено 03.03.2025

Резолютивная часть решения объявлена 17.02.2025 г. Ульяновск

Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области по рассмотрению дел по признакам нарушения законодательства о рекламе в составе:

председатель комиссии - зам. руководителя управления – начальник отдела <***>,

члены комиссии: - главный специалист-эксперт <***>,

- специалист-эксперт <***>,

рассмотрев дело № 073/05/18-883/2024 по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе по фактам распространения посредством подвижной радиотелефонной связи без предварительного согласия абонента рекламных сообщений, содержащих признаки нарушения пункта 4 части 3 и части 7 статьи 5, статьи 8, части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – *Федеральный закон «О рекламе»*),

в присутствии:

- **заявителя** – <***>, г. Ульяновск (с использованием системы видео-конференц-связи; паспорт);

- представителей **лица, в действиях которого содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе**, – автономной некоммерческой организации высшего образования «Университет Иннополис» (далее – *АНО ВО «Университет Иннополис»*), ОГРН 1121600006142, ИНН 1655258235, расположенной по адресу: 420500, Республика Татарстан, Верхнеуслонский р-н, г. Иннополис, ул. Университетская, д. 1, – <***> (с использованием системы видео-конференц-связи; доверенность № 33 от 10.01.2025, паспорт), <***> (с использованием системы видео-конференц-связи; доверенность № 21 от 01.01.2025, паспорт), <***> (с использованием системы видео-конференц-связи; доверенность № 68 от 11.02.2025, паспорт)

в отсутствие представителя **лица, в действиях которого содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе**, – общества с ограниченной ответственностью «СЕВЕН ТЕХНОЛОДЖИ» (далее – *ООО «СЕВЕНТЕХ»*), ОГРН 1096316004674, ИНН 6316145067, расположенного по адресу: 125284, г. Москва, ш. Хорошевское, д. 32А, под. 9, э. 4, оф. 415-1, – о месте и времени рассмотрения дела общество уведомлено,

УСТАНОВИЛА:

По обращениям <***> (вх. № 7833-ЭП/24 от 14.11.2024 и № 7914-ЭП/24 от 18.11.2024) Ульяновским УФАС России определением от 18.12.2024 возбуждено дело № 073/05/18-883/2024 по признакам нарушения п. 4 ч. 3 и ч. 7 ст. 5, ст. 8, ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе». К участию в деле привлечены заявитель <***>, а также лица, в действиях которых содержатся признаки нарушения законодательства о рекламе, ООО «СЕВЕНТЕХ» и АНО ВО «Университет Иннополис». Рассмотрение дела назначено на 17.01.2025.

<***> на рассмотрении дела 17.01.2025 (дистанционно) поддержал доводы, изложенные в заявлении, дополнительно сообщил, что, возможно, давал согласие во 2-3 квартале 2024 года, регистрируясь на сайте «Университет 2035» по прохождению учебной программы по БПЛА от Минцифры России. Они предоставляли возможность всем желающим гражданам Российской Федерации получить образование по федеральной программе по управлению БПЛА, финансируемой государством. При регистрации <***> давал согласие на возможность обучиться у одного из партнеров, и одним из партнеров была АНО ВО «Университет Иннополис». В итоге, обучение так и не провели.

Представитель ООО «СЕВЕНТЕХ» на рассмотрение дела 17.01.2025 не явился, дистанционно по ссылке, указанной в определении от 18.12.2025, не подключился. В письменных пояснениях (исх. № 2710 от 13.01.2025, вх. № 117-ЭП/25 от 14.01.2025 и № 282/25 от 20.01.2025) общество сообщило, что данная СМС-рассылка была осуществлена через технические и программные средства по заказу ООО «СЗК «Инфосвязь», ИНН 7811404769 (адрес: 192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 271, лит. А, офис 1001; e-mail: info@stream-telecom.ru) (далее – *Заказчик*), в рамках исполнения договора № А220834 от 22.08.2018 (далее – *Договор*).

В соответствии с условиями Договора, заключенного между ООО «СЕВЕНТЕХ» и Заказчиком, Заказчик обязуется не инициировать отправку сообщений, которые будут соответствовать определению СПАМ (рассылка СМС-сообщений рекламного или иного характера, которая инициирована без согласия абонентов, и/или вводящая абонентов в заблуждение относительно характера таких СМС-сообщений или их отправителя), при этом ответственность за содержание СМС-сообщений в любом случае несет Заказчик (п.п. 3.1.3, 3.1.4, 7.2 Договора). Согласно п. 3.2.1 Договора Заказчик самостоятельно выбирает имена отправителя для проведения СМС-рассылок абонентам.

ООО «СЕВЕНТЕХ» осуществляет только технологическую функцию, при которой СМС-рассылка осуществляется автоматически через технические и программные средства по запросу клиента общества – Заказчика по Договору, заключенному с ООО «СЕВЕНТЕХ». В данной ситуации сотрудники ООО «СЕВЕНТЕХ» не привлечены к процессу распространения СМС-сообщений.

Рассылка СМС-сообщений производится путем предоставления Заказчику удаленного доступа к платформе ООО «СЕВЕНТЕХ» через сеть «Интернет» с использованием автоматизированных протоколов связи. Для настройки данного доступа ООО «СЕВЕНТЕХ» готовит реквизиты доступа к КПИ и передает их Заказчику, после чего совместно с Заказчиком производит настройку технической интеграции в соответствии с протоколом связи http или smpp. Заказчик самостоятельно формирует СМС-сообщения (содержание, имя отправителя, получателя СМС-сообщения) с использованием собственного ПО или специально выделенного личного кабинета (к пояснениям приложено руководство, описывающее процесс использования личного кабинета), после чего СМС-сообщение автоматизировано направляется от оборудования Заказчика через программное обеспечение, установленное на оборудование ООО «СЕВЕНТЕХ». КПИ принимает запрос Заказчика, автоматически определяет принадлежность абонента оператору сотовой связи и в онлайн-режиме отправляет сообщение на СМСЦ оператора данного абонента (либо на оборудование другого юридического лица, которое предоставляет услуги по отправке СМС-сообщений абонентам соответствующего оператора).

Соответственно, ООО «СЕВЕНТЕХ» предоставляет исключительно техническую платформу и услуги связи для их формирования и отправки СМС-сообщений, при этом сам не участвует в этом процессе. Данная схема работы не подразумевает какую-либо проверку СМС-сообщений, их получателей, а только пересылку СМС-сообщений, сформированных Заказчиком по указанным Заказчиком в своих аппаратно-программных комплексах номерам.

Также ООО «СЕВЕНТЕХ» направило ходатайство (исх. № 2711 от 13.01.2025, вх. № 117-ЭП/25 от 14.01.2025 и № 282/25 от 20.01.2025) о рассмотрении дела без участия представителя ООО «СЕВЕНТЕХ».

Представители АНО ВО «Университет Иннополис» на рассмотрение дела 17.01.2025 (дистанционно), а также в письменных пояснениях (вх. № 241-ЭП/25 от 17.01.2025, вх. № 249-ЭП/25 от 17.01.2025) сообщили, что при переходе по ссылкам на сайте был таймер с указанием скидки, действующей на момент перехода. При этом изменение размера скидки осуществлялось по следующему графику:

- с 11.11.2024 по 17.11.2024 – скидки 50%;

- с 18.11.2024 по 24.11.2024 – скидки 40%;

- с 25.11.2024 по 30.11.2024 – скидки 30%.

Полные условия предоставления услуг, рекламируемых в рассматриваемой рекламе (с приложением соответствующих приказов либо иных документов), согласованы в рабочем порядке путем заполнения google-файла: https://docs.google.com/document/d/1eB-zsD_OV00rKDP6d2AvjZxHHs5xX-7HLwokv17FRls/edit?tab=t.0.

<*>** был зарегистрировался на лэндинг-странице «learning_Innopolis» курса «Введение в разработку корпоративных приложений на java» 08.10.2021, что свидетельствует о направлении им заявки на обучение в университете. После направления заявки на обучение по указанному курсу путем регистрации на лэндинг-странице «learning_Innopolis» пользователи должны перейти на образовательную платформу – ранее это был сайт по адресу: «https://learn.innopolis.ru/», на которой в дальнейшем будет осуществляться обучение и обмен необходимыми документами между университетом и обучающимся.

<*>** был зарегистрирован на образовательной платформе «https://learn.innopolis.ru/» 10.10.2021 в 14 час. 32 мин. При регистрации было дано согласие на обработку персональных данных (форма согласия указана в приложении № 3 к пояснениям) и принято согласие с Политикой на обработку персональных данных (форма политики указана в приложении № 4) и Политикой конфиденциальности (форма политики указана в приложении № 5):

«Регистрируясь, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных (<a href="docs/Consent form for processing PD.docx">Согласие на обработку персональных данных</A>), подтверждаю, что ознакомился и согласен с условиями <A HREF="/docs/User AGREEMENT.DOCX">Пользовательского соглашения</A>
 и с <A HREF=/docs/Privacy policy.docx">Политикой конфиденциальности</A>».

Указанные документы содержат условия о распространении согласия на рассылки рекламного характера:

«Данным согласием я подтверждаю, что проинформирован о том, что обработка предоставляемых мной персональных данных может осуществляться в следующих целях:

• отправки Пользователям рекламные материалы и сообщать о специальных предложениях.» (*из согласия на обработку персональных данных*);

«3.1. Обработка ПДН осуществляется в следующих целях:

3.1.9. Отправки Пользователям рекламные материалы и сообщать о специальных предложениях» (*из политики конфиденциальности*).

В 2024 году образовательная платформа по адресу: «https://learn.unionepro.ru/» была интегрирована с единой многофункциональной образовательной платформой (ЕМОП) и размещена на новой странице в сети «Интернет» по адресу: «https://unionepro.ru/».

Данные, предоставляемые пользователями, интегрируются университетом в CRM-систему «Битрикс-24» (приказ о введении в эксплуатацию системы указан в приложении № 6 к пояснениям). В CRM-систему «Битрикс-24» (далее - CRM-система) данные **<***>** были автоматически переданы 08.10.2024 с фиксированием согласия на рассылку. При отсутствии согласия на рассылку в поле CRM-системы указывается значение «Нет». Скриншот из CRM-системы об интегрированных в нее данных **<***>** указан в приложении № 7 к пояснениям.

<***> не направлял в адрес университета отзыв согласия на обработку своих персональных данных, уведомление об отказе от получения от рекламных сообщений на номер телефона +7-<***>.

<***> выразил согласие на получение рекламных материалов при направлении заявки на обучение по курсу «Введение в разработку корпоративных приложений на java» 08.10.2021.

В указанных СМС-сообщениях предоставляется информация об оказании образовательных услуг. Процедура заключения договора на получение образовательных услуг отличается от покупки товара в розницу. Оказание образовательных услуг не является договором розничной купли-продажи по смыслу п. 1 ст. 492 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – *ГК РФ*) (по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью).

Что касается дачи согласия в 2024 году при регистрации <***> по обучению в «Университет 2035», представители АНО ВО «Университет Иннополис» пояснили, что, действительно, в 2023 году был принят национальный проект, по которому «Университет 2035» признан официальным провайдером по обучению операторов БПЛА. Они привлекли около 20 организаций для чтения определенных курсов. Обучение происходит следующим образом. Сначала осуществляется диагностика на сайте платформы «2035». Если человек проходит успешно диагностику и все документы его соответствуют для участия в данном национальном проекте, то он переходит к следующему этапу – «Распределение». Если заявителю не пришло приглашение на второй этап, значит, АНО ВО «Университет Иннополис» не были получены данные <***> для прохождения непосредственного обучения. Таким образом, АНО ВО «Университет Иннополис» в 2024 году не получало согласия от <***>, а согласие было получено только 08.10.2021.

АНО ВО «Университет Иннополис» с письменными пояснениями организации (вх. № 241-ЭП/25 от 17.01.2025, вх. № 249-ЭП/25 от 17.01.2025) представлены пояснения должностного лица – руководителя сектора по продажам образовательных программ АНО ВО «Университет Иннополис», в обязанности которого входит контроль за соблюдением законодательства о рекламе. В пояснениях сообщается, что согласие на получение рекламных материалов от абонента <***> было получено 08.10.2021 при регистрации на лэндинг-странице курса «Введение в разработку корпоративных приложений на java». При регистрации на образовательной платформе 10.10.2021 абонент также подтвердил свое согласие на обработку персональных данных и получение рекламных материалов.

В настоящий момент физические доказательства получения согласия отсутствуют в связи с проведенной интеграцией информационных систем. Однако, анализируя действовавшую в тот период Политику обработки персональных данных, утвержденную приказом от 05.07.2021 № ОД/АД-01/2021/07/05, а также сопоставляя с текущим порядком получения согласий, можно сделать вывод, что согласие было получено в установленном порядке.

Имел место недостаточный контроль за процессом интеграции образовательной платформы learn.unionepro.ru с единой многофункциональной образовательной платформой (ЕМОП) в 2024 году.

Тем не менее, необходимо отметить, что факт получения согласия подтверждается данными CRM-системы «Битрикс-24», куда информация была автоматически передана при регистрации пользователя. При этом отзыва согласия на получение рекламных материалов от абонента не поступало.

Определением от 17.01.2025 срок рассмотрения дела № 073/05/18-883/2024 продлен до 17.03.2025. Рассмотрение дела отложено и назначено на 17.02.2025.

<***> на рассмотрении дела 17.02.2025 (дистанционно) поддержал доводы, изложенные в заявлении, на заседании комиссии 17.01.2025, а также дополнительно в письменных пояснениях (вх. № 425-ЭП/25 от 27.01.2025). На заседании комиссии сообщил, что в своих письменных пояснениях АНО ВО «Университет Иннополис» (вх. № 241-ЭП/25 от 17.01.2025, вх. № 249-ЭП/25 от 17.01.2025) заявляет, что подача заявки на курс «Введение в разработку корпоративных приложений на Java» проходила на принадлежащем ему сайте, и на нем предоставлялось согласие на обработку персональных данных в целях рекламной рассылки. С данным заявлением <***>не согласен.

Как видно, из приложенного к пояснениям скриншота, заявка на обучение по указанной программе, а также по программе «Разработка ПО с применением технологий Java Enterprise Edition» подавалась из личного кабинета АНО «Университет 20.35» и от него же были переданы его данные и заявка на прохождение обучения по курсу в АНО ВО «Университет Иннополис». <***> является пользователем услуг АНО «Университет 20.35» уже более 7 лет и проходил множество образовательных программ не только в российских, но и в зарубежных учебных заведениях. Не все из пройденных курсов отображены на скриншоте. Никто из них данные <***> для рекламы не использовал. Факт получения заявки <***> от АНО «Университет 20.35» подтвержден письмами АНО ВО «Университет Иннополис» от 09.10.2021 и 15.10.2021. В данных письмах указано, что для начала обучения необходимо предоставить анкету, заполнить личный профиль на сайте АНО ВО «Университет Иннополис» и пройти тестирование.

Курсы «Введение в разработку корпоративных приложений на Java» и «Разработка ПО с применением технологий Java Enterprise Edition» от АНО ВО «Университет Иннополис» проводились в рамках федерльной программы «Цифровые профессии» от Минцифры России. Было заявлено, что обучение должно производится бесплатно, но это оказалось неправдой. Как указано в письме АНО «Университет 20.35» от 15.10.2021, если отказаться от работы за МРОТ на год у работодателя или будет отчислен за неуспеваемость (причем критерии успеваемости нигде не определены и их определяет работодатель самостоятельно), он будет обязан возместить размер гранта в размере 48 000 рублей. Такие кабальные условия <***> не устроили, и он не стал проходить обучение в АНО ВО «Университет Иннополис», и никаких данных в личном кабинете не предоставлял.

21.10.2021 от сотрудника АНО ВО «Университет Иннополис» Э<***> <***> пришло письмо на электронную почту, подтверждающее, что он не заполнил профиль и не приступил к обучению. Следовательно, заявления представителя АНО ВО «Университет Иннополис» о том, что <***> предоставил 10.10.2021 в 14 час. 32 мин. согласие на обработку персональных данных и предоставил документы, не соответствует действительности. Данные <***> были получены в момент подачи заявки на сайте АНО «Университет 20.35». Кроме того, данный факт подтверждается скриншотом из личного кабинета АНО «Университет 20.35», на котором видно, что АНО ВО «Университет Иннополис» отказал <***> в прохождение обучения по двум своим программам.

В последующем <***> прошел бесплатное обучение в рамках того же проекта «Цифровые профессии» в АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка» и даже получил диплом о переподготовке. Заявка также подавалось на сайте АНО «Университет 20.35» и рекламных сообщений он <***> не присылает.

Согласно ст. 5 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее – *Закон о ПД*) обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе, обработка персональных данных должна ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и законных целей, не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных и объединение баз данных, содержащих персональные данные, обработка которых осуществляется в целях, несовместимых между собой. Там же, обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. <***> согласен на обработку персональных данных, необходимую для исполнения договора на оказание образовательных услуг, но не согласен на обработку персональных данных в целях получения рекламы. У заявителя нет интереса получать рекламные рассылки.

Согласно ст. 9 Закона о ПД субъект персональных данных принимает решение о предоставлении его персональных данных и дает согласие на их обработку свободно, своей волей и в своем интересе. Согласие на обработку персональных данных должно быть конкретным, предметным, информированным, сознательным и однозначным. Согласие на обработку персональных данных может быть дано субъектом персональных данных или его представителем в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме, если иное не установлено федеральным законом. В случае с Политикой на обработку персональных данных АНО ВО «Университет Иннополис», объединение согласия на обработку персональных данных в целях получения образовательных услуг совместно с получением рекламных рассылок явно не имеет признаков конкретности, предметности, сознательности и однозначности.

Представитель ООО «СЕВЕНТЕХ» на рассмотрение дела 17.02.2025 не явился, дистанционно по ссылке, указанном в письме (исх. № ИС/692/25 от 13.02.2025), направленном по электронной почте, не подключился. От ООО «СЕВЕНТЕХ» поступило ходатайство (исх. № 2730 от 14.02.2025, вх. № 842-ЭП/25 от 14.02.2025) о рассмотрении дела № 073/05/18-883/2024 в отсутствии представителя общества.

Представители АНО ВО «Университет Иннополис» на рассмотрении дела 17.02.2025 (дистанционно), а также в письменных пояснениях (вх. № 836-ЭП/25 от 14.02.2025) пояснили, что идентификация пользователя на сайте: «https://learn.innopolis.ru/» происходит путем ввода кода или пароля. Код направляется на номер телефона, указанный пользователем. Интерфейс образовательной платформы с процессом идентификации представлен в приложении № 1. В указанном приложении представлен пошаговый алгоритм идентификации по номеру телефона.

Дополнительным доказательством идентификации пользователя является регистрация <***> на образовательной платформе «https://learn.innopolis.ru/». Факт его регистрации подтверждает факт перехода им по ссылке, направленной на адрес электронной почты, из чего следует доказанность идентификации заявителя при предоставлении своего согласия на получение рекламной рассылки. В соответствии с п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Исходя из смысла данной нормы права, все действия, совершенные под учетной записью пользователя, считаются произведенными самим пользователем, за исключением случаев, когда пользователь уведомил о несанкционированном доступе с использованием учетной записи пользователя и/или о любом нарушении конфиденциальности своих средств доступа к учетной записи. Действующим гражданским законодательством не предусмотрен механизм подтверждения принадлежности пользователю адреса электронной почты. При регистрации почтового ящика на почтовом сервере не предполагается проведение 100% идентификации лица, обратившегося за созданием почтового ящика.

Полные условия предоставления услуг, рекламируемых в рассматриваемой рекламе, сформулированы в Правилах проведения рекламной акции «Зеленая пятница» (представлены Башировым М.Т., руководителем сектора маркетинга Отдела продвижения образовательных продуктов Института дополнительного образования университета в рамках запрошенных пояснений, приложение № 2).

Акция была проведена в целях расширения доступности образовательных услуг и привлечения новых обучающихся. Проведение акции было утверждено приказом от 01.09.2024 № АХД-02/2024/09/01 (приложение № 3).

Правила проведения рекламной акции «Зеленая пятница» (далее также – Правила, акция) содержали, в том числе информацию:

- об организаторе (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адреса, ОГРН, ИНН, сайт, контакты);

- о лицензии, на основании которой университет оказывает образовательные услуги по участвующим в акции образовательным программам;

- о сроках проведения акции (с 11 ноября по 30 ноября 2024 года);

- об изменении размеров скидок в сторону уменьшения согласно графику, указанному в ранее представленных пояснениях (50% – с 11 по 17.11.2024, 40% – с 18 по 24.11.2024, 30% – с 25 по 30.11.2024), с полным расчетом стоимости курса с учетом конкретной скидки;

- о перечне образовательных программ.

Полный текст Правил представлен в приложении № 4.

Лицо, обратившееся на сайт, могло ознакомиться с полным текстом Правил, перейдя по активной ссылке, которая была размещена после перечня курсов, участвующих в акции. Для ознакомления в пояснениях Баширова Т.М. представлен сохранившейся дизайн-макет первой редакции страницы сайта в период проведения акции (приложение № 5), на котором видно, что Правила доступны при переходе по гиперссылке.

Также по такому шаблону Баширов Т.М. актуализировал сайт https://ido.innopolis.university/zp на период проведения акции с 11 по 30 ноября 2024 года при изменении размера скидки согласно графику изменения скидок еженедельно.

В рамках исполнения указанного приказа были составлены тексты СМС-сообщений для рекламной рассылки (тексты 2-х СМС-сообщений для рассылки представлены в пояснениях университета ранее, были согласованы работниками университета в рабочем порядке путем заполнения google-файла).

СМС-рассылка осуществлялась по базе CRM-системы «Битрикс-24» дважды: 11.11.2024 с 17:00 до 20:00 и 15.11.2024 с 12:00 до 14:00. Отчет о СМС-рассылке представлен Башировым М.Т., приложение № 6).

Перейдя по ссылке из СМС-сообщения, пользователь попадал на сайт Института дополнительного образования Университета Иннополис (https://ido.innopolis.university/zp), спускаясь вниз по странице которого после перечня образовательных программ справа напротив указания на скидку, выделенную цветом, была активная ссылка на отдельную страницу с Правилами (приложения № 4, № 5).

Ненадлежащей признается реклама, которая не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации (п. 4 ст. 3 Федерального закона «О рекламе»). Например, недобросовестная реклама, недостоверная реклама, реклама с недопустимым содержанием (п.п. 4 – 6 ст. 5 Федерального закона «О рекламе»), реклама объектов, реклама которых не допускается (ст. 7 Федерального закона «О рекламе»).

По рассматриваемым случаям реклама является надлежащей, так как лицо, получившее их, могло ознакомиться с Правилами рекламной акции «Зеленая пятница» при переходе по ссылке, указанной в тексте сообщений. Указанные правила содержали всю необходимую информации о продавце (рекламодателе), о сроках и условиях проведения акции. Рекламная информация отвечала критериям достоверности.

В соответствии с п. 15 Постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе» поясняется, что Федеральный закон «О рекламе» не определяет порядок и форму получения предварительного согласия абонента на получение рекламы по сетям электросвязи.

Следовательно, согласие абонента может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя.

Заявитель предоставил согласие на получение рекламной рассылки и университет идентифицировал пользователя с учетом требований действующего законодательства. Заявитель не направлял в адрес университета отзыв согласия на обработку своих персональных данных, уведомление об отказе от получения от рекламных сообщений на мобильный номер телефона +7-<***>.

На основании вышеизложенного, АНО ВО «Университет Иннополис» не согласна с признанием в его действиях нарушения законодательства о рекламе по следующим основаниям:

1) <***> выразил согласие на получение рекламных материалов при направлении заявки на обучение по курсу «Введение в разработку корпоративных приложений на java» 08.10.2021 и при регистрации на образовательной платформе «https://learn.innopolis.ru/».

2) Ст. 8 Федерального закона «О рекламе» регламентирует рекламу при дистанционном способе продажи товаров. Оказание образовательных услуг не является договором розничной купли-продажи по смыслу п. 1 ст. 492 ГК РФ, в связи с чем на рассматриваемую рекламу не распространяются требования ст. 8 Федерального закона «О рекламе».

3) В действиях университета не допущено нарушение ч. 7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе», так как скидка 50%, указанная в СМС-сообщении, применялась в период с 11.11.2024 по 17.11.2024 и соответствовала указанному размеру в указанный период. Переход по ссылке в период с 18.11.2024 по 24.11.2024 предоставлял скидку в размере 40%, а в период с 25.11.2024 по 30.11.2024 – скидку в размере 30%. С 01.12.2024 скидки не применялись.

4) При обращении с жалобой <***> указал только на несоблюдение законодательства в сфере рекламы в части направления ему СМС-рассылки.

При этом заявитель заблуждался относительно дат получения его данных университетом и пояснил на заседании Комиссии 17.01.2025, что полагал, что его данные могли быть предоставлены в рамках другого проекта. Заявитель не помнит точно, какие галочки проставлял или не проставлял при регистрации в октябре 2021 года, не помнит о том, что имел факт самостоятельного обращения в университет в 2021 году вне рамок указанного им проекта по обучению граждан по программам от Минцифры России.

В пояснениях университета от 17.01.2025 и 13.02.2025 представлено обоснование соблюдения требований Федерального закона «О рекламе» при направлении СМС-рассылки на основании согласии заявителя.

Исследовав материалы дела № 073/05/18-883/2024, Комиссия приходит к выводу о необходимости признать рекламу: «*Наша пятница - зеленая! Ваша скидка - 50 % Подробнее про ИТ-курсы http://m-adv.ru/pyatnica/qV4fl*», распространенную 11.11.2024 в 18 час. 02 мин. (время: МСК+1), и «*Пожар через 2 дня. Ловите 50% скидку на обучение здесь http://m-adv.ru/green_pyatnica/iX-bC*», распространенную 15.11.2024 в 13 час. 02 мин. (время: МСК+1), на номер мобильного телефона +7-<***> по сетям подвижной радиотелефонной связи без предварительного согласия абонента телефона, ненадлежащей. При этом Комиссия исходит из следующего.

В Ульяновское УФАС России поступили заявления **<***>** (вх. № 7833-ЭП/24 от 14.11.2024 и № 7914-ЭП/24 от 18.11.2024) о нарушении законодательства Российской Федерации о рекламе. Заявителем сообщается, что заявителю **11.11.2024** в 18 час. 02 мин. (время: МСК+1) без его согласия на номер мобильного телефона +7-<***> поступило СМС-сообщение рекламного характера следующего содержания: «*Наша пятница - зеленая! Ваша скидка - 50 % Подробнее про ИТ-курсы http://m-adv.ru/pyatnica/qV4fl*», **15.11.2024** в 13 час. 02 мин. (время: МСК+1) без его согласия на номер мобильного телефона +7-<***> поступило СМС-сообщение рекламного характера следующего содержания: «*Пожар через 2 дня. Ловите 50% скидку на обучение здесь http://m-adv.ru/green_pyatnica/iX-bC*». Отправителем указанных сообщений является лицо, обозначенное как «InnopolisU».

В соответствии с п.п. 1 – 3 ст. 3 Федерального закона «О рекламе» реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке; объект рекламирования – товар, средства индивидуализации юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена реклама; товар – продукт деятельности (в том числе работа, услуга), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот.

В силу п.п. 1 – 3 ст. 3 Федерального закона «О рекламе», приведенная информация, направленная посредством СМС-сообщений на телефонный номер +7-<***>, является рекламой, поскольку она направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования – услугам по обучению и акции на услуги.

На запрос Ульяновского УФАС России (исх. № КП/6086/24 от 20.11.2024) ПАО «ВымпелКом», ОГРН 1027700166636, ИНН 7713076301 (исх. № ЦР-01-04 (б/н) от 03.12.2024, вх. № 8414/24 от 04.12.2024), сообщило, что абонентский номер +7-<***> выделен **<***>** на основании договора об оказании услуг связи «Билайн» № 620903920 от 14.10.2016, и представило копию указанного договора. Также общество сообщило, что СМС-сообщения рекламного характера с буквенным наименованием отправителя «InnopolisU», действительно, 11.11.2024 в 18 час. 02 мин. (время: МСК+1) и 15.11.2024 в 13 час. 02 мин. (время: МСК+1) были направлены **<***>** на его абонентский номер +7-<***>. Сообщения направлялись ООО «СЕВЕНТЕХ» (ОГРН 1096316004674, ИНН 6316145067), в интересах АНО ВО «Университет Иннополис» (ОГРН 1121600006142, ИНН 1655258235), в рамках договора об оказании услуг связи «Билайн» № 701446503 от 01.12.2018 и дополнительного соглашения № 1 от 01.12.2018 к данному договору. Ранее ООО «СЕВЕНТЕХ» имело наименование ООО «Дэни Технолоджи».

На запрос Ульяновского УФАС России (исх. № ИС/336/25 от 24.01.2025) ООО «СЗК «Инфосвязь» (исх. № И07-02/25 от 07.02.2025, вх. № 707-ЭП/25 от 10.02.2025) пояснило, что СМС-сообщения были направлены самостоятельно ПАО «Мегафон» (ИНН 7812014560) в интересах своего клиента, на основании Договора предоставления доступа к Платформе Stream Telecom № Р-СЗК-01052023 от 01.05.2023 (далее – *Договор*), заключенного между ООО «СЗК «Инфосвязь» (далее – *исполнитель*) и ПАО «Мегафон» (далее – *заказчик*).

СМС-сообщения были отправлены заказчиком от имени отправителя – InnopolisU.

Согласно п. 1.9 Сервис «буквенный идентификатор» (имя отправителя) – цифробуквенная подпись, которую заказчик присваивает сообщению при отправке его на мобильный терминал абонента. За использование указанного сервиса предусматривается абонентская плата.

В соответствии с п. 2.1 Договора, в рамках настоящего Договора исполнитель предоставляет заказчику доступ к платформе «Stream Telecom», позволяющий заказчику самостоятельно выбирать объем, содержание (состав) и виды сервисов платформы, которые он может использовать по настоящему Договору, а заказчик оплачивает стоимость доступа к платформе и предоставление ему сервисов. Вне зависимости от иных условий, Договор квалифицируется сторонами как договор оказания услуг.

Заказчик самостоятельно без участия исполнителя формирует базу телефонных номеров абонентов (адресов электронной почты) для рассылки сообщений, определяет содержание сообщений, производит набор текста и осуществляет рассылку сообщений абонентам и адресатам в соответствии с требованиями законодательства и условиями Договора. Пунктом 3.2.1, 3.2.3 Договора регламентирована обязанность заказчика соблюдать требования законодательства РФ при исполнении настоящего Договора в отношении использования услуг, в том числе Федеральный закон «О рекламе», а также в обязательном порядке получить от абонента или адресата согласие на получение сообщений, выраженного посредством совершения ими действий, однозначно идентифицирующих этого абонента или адресата и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение сообщений, в форме, которая может быть предъявлена оператору связи в качестве доказательства наличия такого согласия.

Исполнитель с целью проверки обоснованности информации по факту поступления на абонентский номер +7-<***> рекламного СМС-сообщения без предусмотренного ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» согласия абонента на получение рекламы, обратился к заказчику с запросом о предоставлении информации о наличии согласия абонента.

Заказчик в ответ на запрос исполнителя указал, что клиент ПАО «Мегафон» провел внутреннюю проверку, по результатам которой сообщил, что на данный момент абонент +7-<***> исключен из рассылок и предоставил документы, полученные от своего клиента – АНО ВО «Университет Иннополис», со следующим комментарием:

1. Согласие с Политикой в отношении обработки персональных происходит в момент заполнение формы на сайте. Представлен пример формы.

2. Под формой находится кнопка для отправки формы и ниже тест «Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности» со ссылкой на актуальную Политику обработки персональных данных, которая доступна по постоянному url-адресу: https://innopolis.university/files/politicacookies.pdf.

3. Сделка из ЦРМ. Скриншот во вложении:

ФИО: <***>

Номер телефона: 7-<***>

Email: <***>.com

Товар: [ТИМ ФОРС] Введение в разработку корпоративных приложений на Java

Дата создания: 8 октября 2021 10:12

Менеджер звонил по телефону: 11 октября 2021 10:25.

Согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной, факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при условии предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы. При этом реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено. Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.

Каждый рекламораспространитель обязан соблюдать требования ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе», запрещающей распространение рекламы по сетям электросвязи, в том числе посредством использования электронной почты, при отсутствии предварительного согласия пользователя на получение рекламы.

При этом из данной нормы закона следует, что отсутствие согласия абонента на получение рекламы предполагается, если иное не доказано рекламораспространителем.

Как следует из обращения <***> и его пояснений, данных в ходе рассмотрения дела, рассматриваемые рекламные сообщения поступили на электронную почту заявителя без его согласия. То есть, в нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе», рассматриваемая реклама распространена без получения предварительного согласия пользователя.

Между тем, согласно ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» бремя доказывания наличия предварительного согласия абонента или адресата на получение рекламы по сетям электросвязи лежит на рекламораспространителе – «реклама признается распространенной без предварительного согласия абонента или адресата, если рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено».

При этом заявитель <***> не обязан доказывать факт отсутствия подобного согласия. Более того, <***>, как физическое лицо, не несет обязанности по представлению информации, документов в антимонопольный орган, поскольку в соответствии с ч. 1 ст. 34 Федерального закона «О рекламе» подобная обязанность возложена только на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Согласно правовой позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенной в п. 15 постановления Пленума ВАС РФ от 08.10.2012 № 58 «О некоторых вопросах практики применения арбитражными судами Федерального закона «О рекламе», согласие абонента может быть выражено в любой форме, достаточной для его идентификации и подтверждения волеизъявления на получение рекламы от конкретного рекламораспространителя. Вместе с тем, согласие на получение от конкретного лица информации справочного характера, например, о прогнозе погоды, курсах обмена валют, не может быть истолковано как согласие на получение от этого лица рекламы.

Буквальное толкование указанных положений позволяет сделать вывод о том, что согласие адресата должно быть получено на распространение именно рекламы, а обязанность доказывать наличие такого согласия возложена на рекламораспространителя.

В целях защиты прав и законных интересов абонента, при получении такого согласия абоненту должна быть предоставлена возможность изначально отказаться от получения рекламных рассылок, а сама форма согласия должна быть прямой и недвусмысленно выражающей соответствующее согласие (абонент прямо выражает согласие на получение рекламы), а не опосредованной и обусловленной лишь ознакомлением с правилами оказания (предоставления) услуг, которые являются неотъемлемой частью договора. Обратное может привести к злоупотреблениям со стороны рекламораспространителя рекламы, стремящегося любым способом навязать абоненту возможность распространения со своей стороны рекламы с приданием своим действиям законности.

Положение законодательства Российской Федерации о рекламе относительно обязанности распространителя предварительно получить согласие абонента на распространение ему рекламных материалов, в первую очередь, направлено на защиту абонентов от получения нежелательной рекламы. Включение обязательного условия о даче согласия при заключении договора на оказание каких-либо услуг противоречит принципу добровольности, на котором строятся гражданские правоотношения.

АНО ВО «Университет Иннополис» в своих пояснениях (вх. № 241-ЭП/25 от 17.01.2025, вх. № 249-ЭП/25 от 17.01.2025) сообщила, что <***> был зарегистрировался на лэндинг-странице «learning_Innopolis» курса «Введение в разработку корпоративных приложений на java» 08.10.2021, что свидетельствует о направлении им заявки на обучение в университете. После направления заявки на обучение по указанному курсу путем регистрации на лэндинг-странице «learning_Innopolis» пользователи должны перейти на образовательную платформу – ранее это был сайт по адресу: «https://learn.innopolis.ru/», на которой в дальнейшем будет осуществляться обучение и обмен необходимыми документами между университетом и обучающимся.

<***> был зарегистрирован на образовательной платформе «https://learn.innopolis.ru/» 10.10.2021 в 14 час. 32 мин. При регистрации было дано согласие на обработку персональных данных (форма согласия указана в приложении № 3 к пояснениям) и принято согласие с Политикой на обработку персональных данных (форма политики указана в приложении № 4) и Политикой конфиденциальности (форма политики указана в приложении № 5):

«Регистрируясь, я даю свое согласие на обработку моих персональных данных (<a href="docs/Consent form for processing PD.docx">Согласие на обработку персональных данных</A>), подтверждаю, что ознакомился и согласен с условиями <A HREF="/docs/User AGREEMENT.DOCX">Пользовательского соглашения</A>
 и с <A HREF=/docs/Privacy policy.docx">Политикой конфиденциальности</A>».

Указанные документы содержат условия о распространении согласия на рассылки рекламного характера:

«Данным согласием я подтверждаю, что проинформирован о том, что обработка предоставляемых мной персональных данных может осуществляться в следующих целях:

• отправки Пользователям рекламные материалы и сообщать о специальных предложениях.» (*из согласия на обработку персональных данных*);

«3.1. Обработка ПДН осуществляется в следующих целях:

3.1.9. Отправки Пользователям рекламные материалы и сообщать о специальных предложениях» (*из политики конфиденциальности*).

В 2024 году образовательная платформа по адресу: «https://learn.unionepro.ru/» была интегрирована с единой многофункциональной образовательной платформой (ЕМОП) и размещена на новой странице в сети «Интернет» по адресу: «https://unionepro.ru/».

Данные, предоставляемые пользователями, интегрируются университетом в CRM-систему «Битрикс-24» (приказ о введении в эксплуатацию системы указан в приложении № 6 к пояснениям). В CRM-систему «Битрикс-24» (далее - CRM-система) данные <***> были автоматически переданы 08.10.2024 с фиксированием согласия на рассылку. При отсутствии согласия на рассылку в поле CRM-системы указывается значение «Нет». Скриншот из CRM-системы об интегрированных в нее данных <***> указан в приложении № 7 к пояснениям.

<***> не направлял в адрес университета отзыв согласия на обработку своих персональных данных, уведомление об отказе от получения от рекламных сообщений на номер телефона +7-<***>.

<***> выразил согласие на получение рекламных материалов при направлении заявки на обучение по курсу «Введение в разработку корпоративных приложений на java» 08.10.2021.

Проанализировав информацию, представленную АНО ВО «Университет Иннополис», ООО «СЕВЕНТЕХ», ООО «СЗК «Инфосвязь», <***>, Комиссия Ульяновского УФАС России установила, что заявитель зарегистрировался на лэндинг-странице «learning_Innopolis» курса «Введение в разработку корпоративных приложений на java» 08.10.2021, что свидетельствует о направлении им заявки на обучение в университете. Согласно скриншотам, представленным ООО «СЕВЕНТЕХ» (исх. № 2710 от 13.01.2025, вх. № 117-ЭП/25 от 14.01.2025), направленным АНО ВО «Университет Иннополис» в адрес ООО «СЕВЕНТЕХ», а также представленным ООО «СЗК «Инфосвязь» (№ И07-02/25 от 07.02.2025, вх. № 707-ЭП/25 от 10.02.2025), полученным от клиента ПАО «МегаФон» АНО ВО «Университет Иннополис», форма содержит поля для заполнения: «Имя», «Телефон», «Ваш E-mail» и кнопку «Перезвонить мне», а также ниже текст: «Отправляя заявку, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с политикой конфиденциальности» со ссылкой на актуальную Политику обработки персональных данных, которая доступна по постоянному url-адресу: https://innopolis.university/files/politicacookies.pdf. Указанная форма не содержит каких-либо иных полей для заполнения либо чек-бокса об отказе от распространения сообщений рекламного характера, согласие содержится непосредственно в тексте «Политики обработки персональных данных».

АНО ВО «Университет Иннополис» пояснила, что в дальнейшем <***> был зарегистрирован на образовательной платформе «https://learn.innopolis.ru/» 10.10.2021 в 14 час. 32 мин. При регистрации было дано согласие на обработку персональных данных (форма согласия указана в приложении № 3 к пояснениям) и принято согласие с Политикой на обработку персональных данных (форма политики указана в приложении № 4) и Политикой конфиденциальности (форма политики указана в приложении № 5). Указанные документы содержат условия о распространении согласия на рассылки рекламного характера.

Однако <***> на заседании комиссии 17.01.2025, а также дополнительно в письменных пояснениях (вх. № 425-ЭП/25 от 27.01.2025) сообщил, что с данным утверждением он не согласен.

Факт получения заявки <***> от АНО «Университет 20.35» подтвержден письмами АНО ВО «Университет Иннополис» (письмо от 09.10.2021 от отправителя news@stc.innopolis.university, от 15.10.2021 от отправителя client.service@nti.work). В данных письмах указано, что для начала обучения необходимо предоставить анкету, заполнить личный профиль на сайте АНО ВО «Университет Иннополис» и пройти тестирование.

Никаких данных в личном кабинете <***> не предоставлял.

21.10.2021 от сотрудника АНО ВО «Университет Иннополис» Э<***> <***> (<***>)<***> пришло письмо на электронную почту, подтверждающее, что он не заполнил профиль и не приступил к обучению. Следовательно, заявления АНО ВО «Университет Иннополис» о том, что заявитель предоставил 10.10.2021 в 14 час. 32 мин. согласие на обработку персональных данных и предоставил документы, не соответствует действительности. Содержание данного письма говорит о том, что данные в личном кабинете до 21.10.2021 <***> не вводил.

Также <***> уточнил, что в период с 08.10.2021 по 10.11.2024 от АНО ВО «Университет Иннополис» рекламных сообщений не поступало.

Кроме того, АНО ВО «Университет Иннополис» с письменными пояснениями организации (вх. № 241-ЭП/25 от 17.01.2025, вх. № 249-ЭП/25 от 17.01.2025) представлены пояснения должностного лица – руководителя сектора по продажам образовательных программ АНО ВО «Университет Иннополис», в обязанности которого входит контроль за соблюдением законодательства о рекламе. В пояснениях сообщается, что согласие на получение рекламных материалов от абонента <***> было получено 08.10.2021 при регистрации на лэндинг-странице курса «Введение в разработку корпоративных приложений на java». При регистрации на образовательной платформе 10.10.2021 абонент также подтвердил свое согласие на обработку персональных данных и получение рекламных материалов.

В настоящий момент физические доказательства получения согласия отсутствуют в связи с проведенной интеграцией информационных систем. Однако, анализируя действовавшую в тот период Политику обработки персональных данных, утвержденную приказом от 05.07.2021 № ОД/АД-01/2021/07/05, а также сопоставляя с текущим порядком получения согласий, можно сделать вывод, что согласие было получено в установленном порядке.

Имел место недостаточный контроль за процессом интеграции образовательной платформы learn.unionepro.ru с единой многофункциональной образовательной платформой (ЕМОП) в 2024 году.

Факт получения согласия подтверждается данными CRM-системы «Битрикс-24», куда информация была автоматически передана при регистрации пользователя. При этом отзыва согласия на получение рекламных материалов от абонента не поступало.

У потенциального клиента интернет-ресурса нет объективной возможности каким-либо образом повлиять на условия. Отказ лица от одного из условий приравнивается к отказу от всех условий в целом.

Так, в согласии на обработку персональных данных содержится условия отправки пользователям рекламных материалов, а также сообщать о специальных предложениях, субъект персональных данных вправе в любой момент отозвать настоящее согласие. А в последнем абзаце указанного согласия сообщается, что субъект персональных данных должен понимать, что отзыв согласия на обработку персональных данных влечет за собой удаление учетной записи с сервиса, а также уничтожение записей, содержащих персональные данные, в информационных системах обработки персональных данных, что может сделать невозможным пользованием сервисом.

Таким образом, включение обязательного условия о даче согласия на распространения рекламных материалов в согласие на обработку персональных данных либо в другие документы при заключении договора на оказание каких-либо услуг противоречит принципу добровольности, на котором строятся гражданские правоотношения, а у потенциального пользователя нет объективной возможности каким-либо образом повлиять на условия. Отказ лица от одного из условий приравнивается к отказу от условий в целом.

В настоящем случае при отказе получать рекламу клиент теряет возможность получать информационные письма.

Таким образом, автоматическое получение АНО ВО «Университет Иннополис» на лэндинг-странице «learning_Innopolis» согласия на получение рекламы фактически лишает клиента возможности самостоятельной реализации своего права на выражение согласия на получение рекламы, предусмотренного условиями. Согласно пояснениям АНО ВО «Университет Иннополис» а также представленным документам именно клиент должен осуществлять определенные действия для выражения своего несогласия на получение рекламы.

По мнению Комиссии, включение таких условий о даче согласия на получение рекламы при заполнении форм на интернет-ресурсах противоречит принципу добровольности, на котором строятся гражданские правоотношения.

То есть, направление рекламы по сетям электросвязи потребителям, ранее согласившимся на получение рекламы по сетям электросвязи исключительно путем заключения договора банковского обслуживания, договора о вкладе, любых иных оферт, гражданско-правовых договоров с потребителями (например, договор о вкладе, общие условия выпуска и обслуживания кредитной карты, условия выпуска и обслуживания дебетовой карты, открытия и обслуживания «платежного счета» и др.), обязывающих потребителей получать рекламу по сетям электросвязи и не предусматривающих возможность выбора (волеизъявления) со стороны потребителя, желающего воспользоваться услугами организации, соглашаться или не соглашаться на получение рекламы по сетям электросвязи (в отсутствие повторного, информированного и свободного волеизъявления на получение рекламы по сетям электросвязи), противоречит принципу добровольности.

В ходе рассмотрения дела № 073/05/18-883/2024 доказательство получения предварительного документального согласия пользователя на получение сообщений рекламного характера на номер мобильного телефона +7-<***> АНО ВО «Университет Иннополис», ООО «СЕВЕНТЕХ» или иным лицом не представлено.

При таких обстоятельствах, Комиссия считает предварительное согласие на получение рекламы на номер мобильного телефона +7-<***> не полученным.

Следовательно, рекламные сообщения на номер мобильного телефона +7-<***>, в нарушение ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе», были направлены без предварительного согласия абонента.

В соответствии с ч. 7 ст. 5 Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама, в которой отсутствует часть существенной информации о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения и использования, если при этом искажается смысл информации, и вводятся в заблуждение потребители рекламы.

В силу п. 4 ч. 3 ст. 5 Федерального закона «О рекламе» недостоверной признается реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о стоимости или цене товара, порядке его оплаты, размере скидок, тарифов и других условиях приобретения товара.

Согласно, информации размещенной по ссылке, указанной в сообщении: http://madv.ru/green_pyatnica/iX-bC (полный вариант URL: https://ido.innopolis.university/zp?utm_source=sms&utm_medium=promo_15.11 &utm_campaign=zp), скидка на курсы не достигает 50%, так как не превышает 40 %.

Представители АНО ВО «Университет Иннополис» на рассмотрение дела 17.01.2025, 17.02.2025 (дистанционно), а также в письменных пояснениях (вх. № 241-ЭП/25 от 17.01.2025, вх. № 249-ЭП/25 от 17.01.2025, вх. № 836-ЭП/25 от 14.02.2025) сообщили, что при переходе по ссылкам на сайте был таймер с указанием скидки, действующей на момент перехода. При этом изменение размера скидки осуществлялось по следующему графику:

- с 11.11.2024 по 17.11.2024 – скидки 50%;

- с 18.11.2024 по 24.11.2024 – скидки 40%;

- с 25.11.2024 по 30.11.2024 – скидки 30%.

Полные условия предоставления услуг, рекламируемых в рассматриваемой рекламе (с приложением соответствующих приказов либо иных документов), согласованы в рабочем порядке путем заполнения google-файла: https://docs.google.com/document/d/1eB-zsD_OV00rKDP6d2AvjZxHHs5xX-7HLwokv17FRls/edit?tab=t.0.

Акция была проведена в целях расширения доступности образовательных услуг и привлечения новых обучающихся. Проведение акции было утверждено приказом от 01.09.2024 № АХД-02/2024/09/01 (приложение № 3).

Правила проведения рекламной акции «Зеленая пятница» содержали, в том числе информацию:

- об организаторе (полное и сокращенное наименование, юридический и фактический адреса, ОГРН, ИНН, сайт, контакты);

- о лицензии, на основании которой университет оказывает образовательные услуги по участвующим в акции образовательным программам;

- о сроках проведения акции (с 11 ноября по 30 ноября 2024 года);

- об изменении размеров скидок в сторону уменьшению согласно графику, указанному в ранее данных пояснениях (50% – с 11 по 17.11.2024, 40% – с 18 по 24.11.2024, 30% – с 25 по 30.11.2024), с полным расчетом стоимости курса с учетом конкретной скидки;

- о перечне образовательных программ.

Полный текст Правил представлен в приложении № 4.

Лицо, обратившееся на сайт, могло ознакомиться с полным текстом Правил, перейдя по активной ссылке, которая была размещена после перечня курсов, участвующих в акции. Правила были доступны при переходе по гиперссылке.

<***> в обращениях (вх. № 7833-ЭП/24 от 14.11.2024 и № 7914-ЭП/24 от 18.11.2024) а также на заседаниях комиссии 17.01.2025 и 17.02.2025 подтвердил факт перехода на страницу курсов с указанием цены, однако не сообщил время и дату посещения указанной страницы. Таким образом, у <***> была возможность ознакомиться со всеми условиями проводимой акции, рекламируемой в рассматриваемых СМС-сообщениях.

Согласно ст. 8 Федерального закона «О рекламе» в рекламе товаров при дистанционном способе их продажи должны быть указаны сведения о продавце таких товаров: наименование, место нахождения и государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица; фамилия, имя, отчество, основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; фамилия, имя, отчество, идентификационный номер налогоплательщика - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем и применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на период действия Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Ст. 8 Федерального закона «О рекламе» регламентирует рекламу при дистанционном способе продажи товаров. Оказание образовательных услуг не является договором розничной купли-продажи по смыслу п. 1 ст. 492 ГК РФ (по договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью), в связи с чем на рассматриваемую рекламу не распространяются требования ст. 8 Федерального закона «О рекламе».

Таким образом Комиссия нарушения п. 4 ч. 3 и ч. 7 ст. 5, ст. 8 в рассматриваемых СМС-сообщения рекламного характера не усматривает.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Федерального закона «О рекламе» реклама, не соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации, является ненадлежащей.

Согласно ч. 7 ст. 38 Федерального закона «О рекламе» ответственность за нарушение требований, установленных ст. 18 указанного Федерального закона, несёт рекламораспространитель.

В соответствии с п.7 ст. 3 Федерального закона «О рекламе» рекламораспространителем является лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

В ходе рассмотрения дела № 073/05/18-883/2024 установлено, что отправка СМС-сообщений: «*Наша пятница - зеленая! Ваша скидка - 50 % Подробнее про ИТ-курсы http://m-adv.ru/pyatnica/qV4fl*» 11.11.2024 в 18 час. 02 мин. (время: МСК+1) и «*Пожар через 2 дня. Ловите 50% скидку на обучение здесь http://m-adv.ru/green_pyatnica/iX-bC*» 15.11.2024 в 13 час. 02 мин. (время: МСК+1) на номер мобильного телефона +7-<***> осуществлена АНО ВО «Университет Иннополис».

Рекламораспространителем рекламных СМС-сообщений, поступивших на абонентский номер +7-<***>, в данном случае является АНО ВО «Университет Иннополис».

Согласно ч.ч. 1, 3 ст. 36 Федерального закона «О рекламе» антимонопольный орган в пределах своих полномочий возбуждает и рассматривает дела по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, принимает по результатам рассмотрения таких дел решения и выдает предписания, предусмотренные настоящим Федеральным законом. Предписание о прекращении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе выдается на основании решения антимонопольного органа о признании рекламы ненадлежащей и должно содержать указание о прекращении ее распространения.

Сведения о продолжении осуществления рассылки СМС-сообщений рекламного характера на телефонный номер +7-<***> у Ульяновского УФАС России отсутствуют, также АНО ВО «Университет Иннополис» (вх. № 241-ЭП/25 от 17.01.2025, вх. № 249-ЭП/25 от 17.01.2025), ООО СЗК «Инфосвязь» (исх. № И07-02/25 от 07.02.2025, вх. № 707-ЭП/25 от 10.02.2025) пояснили, что абонентский номер +7-<***> исключен из рассылок рекламных сообщений, в связи с чем, по мнению Комиссии, необходимость в выдаче предписания АНО ВО «Университет Иннополис» в данном случае отсутствует.

Нарушение рекламодателями, рекламопроизводителями, рекламораспространителями законодательства Российской Федерации о рекламе влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях (ч. 4 ст. 38 Федерального закона «О рекламе»).

Административная ответственность за рассматриваемое нарушение Федерального закона «О рекламе» предусмотрена ст. 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Руководствуясь пунктом 2 части 1 статьи 33, частью 1 статьи 36 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», в соответствии с пунктами 42-48, 54 Правил рассмотрения антимонопольным органом дел, возбужденных по признакам нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 1922, Комиссия

РЕШИЛА:

1. Признать рекламу: «*Наша пятница - зеленая! Ваша скидка - 50 % Подробнее про ИТ-курсы http://m-adv.ru/pyatnica/qV4fl*», распространенную 11.11.2024 в 18 час. 02 мин. (время: МСК+1), и «*Пожар через 2 дня. Ловите 50% скидку на обучение здесь http://m-adv.ru/green_pyatnica/iX-bC*», распространенную 15.11.2024 в 13 час. 02 мин. (время: МСК+1), на номер мобильного телефона +7-<***> по сетям подвижной радиотелефонной связи без предварительного согласия абонента телефона, ненадлежащей, поскольку в ней нарушены требования части 1 статьи 18 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
2. Предписание о прекращении нарушения законодательства о рекламе не выдавать.
3. Передать материалы дела уполномоченному должностному лицу Управления Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд в порядке, предусмотренном статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Председатель Комиссии <***>

Члены Комиссии <***>

<***>

Связанные организации

ООО «СЕВЕНТЕХ»

ИНН 6316145067, ОГРН 1096316004674

Все дела (1) (/?type=0&organizations=93bbae6a-16de-4f85-b87f-e7061545adc0)

АНО ВО «Университет Иннополис»

ИНН 1655258235, ОГРН 1121600006142

Все дела (1) (/?type=0&organizations=9b8c76e9-144f-4aee-93c2-dc104efbc79d)